K-GPUaaS(가칭) 클라우드 서비스 이용약관

제 1장 총칙

제 1조 목적

본 약관은 주식케이티 케이티(이하 “케이티” 라 합니다)와 케이티가 제공하는 K-GPUaaS 상품 및 제반 서비스(이하 “서비스”)등을 이용하는 이용고객(이하 “고객”)간의 권리와 의무, 책임사항, 이용조건 등을 규정하는 것을 목적으로 합니다.

제 2조 용어의 정의

본 약관에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같습니다.

1. “사이트”라 함은 KT의 서비스를 소개 및 제공하는 홈페이지(https://enterprise.kt.com) 를 의미합니다.
2. “서비스”라 함은 홈페이지 상품 항목에 등재된 개별 서비스로 구성되며 고객이 사용할 수 있도록 제공되는 개별 서비스를 의미합니다.
3. “고객”라 함은 서비스를 제공받기 위해 케이티와 서비스 이용계약(이하 “계약”)을 체결한 법인사업자 및 교육기관을 의미합니다.

제 3조 약관의 효력 및 개정

1. 본 약관의 내용은 “사이트”에 게시하거나, 기타의 방법으로 고객에게 공시하고, 이에 동의하여 가입한 고객에 대해서 그 효력이 발생합니다.
2. 케이티는 본 약관의 내용과 케이티의 상호, 영업소 소재지, 대표자 성명, 사업자 등록번호, 연락처(전화, 전자우편 주소 등) 등을 고객이 알 수 있도록 홈페이지의 초기 서비스 화면에 게시합니다.
3. 본 약관은 케이티가 필요하다고 인정되는 경우, 대한민국 관련 법령을 위배하지 않는 범위 내에서 개정할 수 있으며, 케이티가 약관을 개정할 경우에는 적용 예정일 및 개정사유를 명시하여 적용 예정일 7일 전부터 “사이트”에 공지합니다. 다만, 고객에게 불리하게 약관 내용을 개정하는 경우에는 최소한 30일 이상의 사전 유예기간을 두고 본문과 같은 방법으로 공지하는 것 외에 전자우편발송 등 전자적 수단을 통해 별도로 통지합니다.
4. 케이티가 제3항에 따라 개정약관을 공지 또는 통지하면서, 고객이 약관 변경 적용일 전까지 거부의사를 표시하지 아니하면 약관의 변경에 동의한 것으로 간주한다는 내용을 공지 또는 통지하였음에도 고객이 명시적으로 변경된 약관의 효력발생일까지 약관 변경에 대한 거부의사를 표시하지 아니하였다면, 고객이 변경 약관에 동의한 것으로 간주합니다. 고객이 개정된 약관에 동의하지 않을 경우, 케이티 또는 고객은 본 서비스 이용을 중단하고, 탈퇴할 수 있습니다.
5. 본 약관에 동의하는 것은 케이티가 운영하는 서비스 홈페이지를 정기적으로 방문하여 약관의 변경사항을 확인하는 것에 동의함을 의미합니다. 개정된 약관에 대한 정보를 알지 못하여 발생하는 고객의 손해에 대해 케이티는 책임을 지지 않습니다.

제 4조 약관 외 준칙

1. 본 약관에 명시되지 않은 사항은 관련 법령을 따릅니다.
2. 케이티는 필요한 경우 개별 약관을 운영할 수 있으며, 해당 내용이 본 약관과 상충할 경우에는 개별 약관이 우선 적용됩니다.

제 2장 서비스 이용 계약

제 5조 이용계약의 성립, 이용신청 및 승인

1. 이용계약은 서비스 이용을 희망하는 고객이 케이티가 제공하는 양식에 따라 이용신청을 하고, 이를 케이티가 승인함으로써 성립됩니다.
2. 케이티는 다음의 각 호의 1의 경우 승인을 유보할 수 있고, 이때 이를 이용신청 고객에게 통지합니다.
   A. 타인의 명의를 사용하였거나 허위서류를 첨부한 경우
   B. 공공의 질서 안녕 및 미풍양속을 해할 우려가 있는 경우
   C. 기타 이용신청 고객의 청약을 거절할 만한 상당한 이유가 있는 경우

제 6조 고객에 대한 통지

1. 케이티가 고객에게 통지를 하는 경우, 본 약관에 별도 규정이 없는 한 고객이 케이티에 등록한 이메일 주소를 이용하여 통지합니다.
2. 케이티는 고객 전체에 대한 통지가 필요한 경우, 케이티 홈페이지를 통해서 7일 이상 공지함으로써 동조 제1항의 이메일 통지를 갈음할 수 있습니다.
3. 고객은 케이티의 통지 사항을 상시 수신할 수 있도록 최신의 이메일 주소, 휴대폰 번호 등 연락처 정보를 케이티에 통지해야 하며, 고객의 연락처 정보가 케이티에 등록한 정보와 상이하여 발생하는 불이익에 대해서 케이티는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

제 3장 서비스 이용

제 7조 서비스의 이용 개시

1. 케이티는 고객의 이용계약을 승인한 시점부터 고객에게 서비스를 제공합니다. 단 사전 공지된 일부 서비스에 한해, 케이티가 지정한 시점부터 서비스를 제공할 수 있습니다.

제 8조 서비스의 구성 및 제공

1. 케이티는 다음 각호의 서비스를 제공합니다.
   A. Cloud: x86-64 서버, 스토리지, GPU VM 등 cloud 기반 인프라 제공

B. 소프트웨어: 가상화 플랫폼 솔루션을 포함한 SaaS 솔루션 제공
C. 매니지드 서비스: 관리 및 운영 지원 서비스

2. 서비스가 추가 또는 삭제되거나, 상세정보가 변경될 경우 케이티는 고객에게 이를 통지하며 고객은 상세정보를 충분히 숙지하고 서비스를 신청/이용하여야 합니다.
3. 케이티는 서비스 이용 활성화를 위하여 개별 서비스의 무료 사용 기회를 고객에게 부여할 수 있습니다.
4. 케이티는 서비스의 품질 유지 및 향상을 위해 필요한 경우 사전 공지 후 시스템 점검, 업데이트 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

제 9조 서비스의 제공

1. 서비스는 연중 무휴, 1일 24시간 제공함을 원칙으로 합니다. 다만, 정기점검 또는 제 10조 제1항 각 호의 사유에 해당하는 경우에는 서비스가 제공되지 않습니다.

제 10조 서비스의 변경 및 중단

1. 케이티는 다음 각호에 해당하는 경우 서비스의 전부 또는 일부를 제한하거나 중단할 수 있습니다.
   A. 컴퓨터 등 정보통신설비 보수점검, 교체 및 고장, 통신의 두절 등의 사유가 발생한 경우
   B. 서비스를 위한 설비의 보수 등 공사로 인해 부득이한 경우
   C. 서비스의 업그레이드 및 유지보수 등을 위해 정기점검 및 긴급점검을 시행하는 경우
   D. 정전, 설비의 장애 또는 이용량의 폭주 등으로 정상적인 서비스 제공이 불가능한 경우
   E. 고객이 케이티의 영업 활동을 방해하는 경우
   F. 서비스 제공업자와의 계약종료 등 케이티 제반 사정으로 서비스를 유지할 수 없는 경우
   G. 기타 천재지변, 국가비상사태 등 불가항력적 사유가 있는 경우
2. 제1항에 의한 서비스 중단의 경우에는 케이티가 제6조에서 정한 방법으로 고객에게 통지합니다. 단, 케이티가 통제할 수 없는 사유로 인한 서비스의 중단(시스템 장애 등) 등 사전 통지가 불가능한 경우에는 사후에 통지합니다.
3. 케이티는 고의, 중과실이 없는 한 서비스의 변경, 중단으로 인하여 고객이 입은 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
4. “케이티”는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우, 서비스 휴지 또는 폐지 사유 및 휴지 또는 폐지일자 등을 휴지 또는 폐지 전에 우편, SMS, 유무선 전화 등 이용고객이 명확히 인식할 수 있는 방법으로 “고객”에게 개별 통지함으로써 서비스를 휴지 또는 폐지할 수 있습니다. 단, 제1호의 경우 휴지 또는 폐지 30일 전에 개별 통지하는 것을 원칙으로 합니다. 고객의 연락처 미기재, 변경 등으로 인하여 위 개별 통지가 어려운 경우에는 사이트에 게시함으로써 개별 통지에 갈음할 수 있습니다.
   A. 사업환경의 변화 또는 기술 발전 등으로 인하여 서비스를 계속 제공하는 것이 곤란한 경우
   B. 행정기관의 행정처분이나 법원의 판결, 결정 등으로 인하여 서비스를 계속 제공할 수 없는 경우
   C. 전시, 사변, 천재지변 기타 불가항력적 사유로 서비스를 제공하는 것이 현저히 곤란한 경우

제 11조 계약의 해지 및 서비스 이용의 정지 등

1. 고객이 계약을 해지하고자 하는 경우에는 고객 본인이 직접 온라인, 전화, 팩스, 메일 등의 방법으로 해지 7일전까지 케이티에 해지신청서를 제출해야 합니다.
2. 서비스계약에 약정 할인이 있는 경우, 고객이 약정 기간 도달 전 해지 시 할인 기간 및 약정 잔여기간에 비례하여 위약금이 부과됩니다.
3. 케이티는 다음 각호의 1의 경우에는 해지 10일전까지 고객에 이 사실을 통보 후 계약을 해지할 수 있습니다.
   A. 고객이 서비스 이용요금을 납기일까지 납입하지 않은 경우
   B. 고객이 타인명의를 사용하거나 허위서류를 첨부한 경우
   C. 고객이 서비스에 심각한 장애를 초래하거나 서비스 제공을 방해한 경우
   D. 고객이 서비스를 불법적인 목적으로 사용하거나, 타인의 권리를 침해할 목적으로 사용하는 경우
   E. 고객이 관련 법규를 위반하거나 정부기관의 행정처분을 받는 등 서비스를 정상적으로 제공받기 어려운 경우
   F. 고객이 이용중인 서버가 바이러스에 감염 또는 해킹되었거나 그러한 것으로 의심되는 경우
   G. 케이티의 동의 없이 영리를 목적으로 서비스를 이용하거나 제3자에게 재판매, 재임대하는 행위
   H. 기타 고객이 불법적이거나 케이티의 운영을 방해한다고 인정되는 경우
4. 고객은 케이티의 조치에 대하여 케이티가 정한 절차에 따라 이의신청을 할 수 있으며, 케이티의 이의가 정당하다고 케이티가 인정하는 경우, 케이티는 계약의 해지 프로세스를 해제합니다.
5. 고객은 계약 해지 전에 서비스 내 저장된 모든 데이터를 직접 백업해야 할 의무가 있으며, 계약 해지 후 데이터 손실에 대해 케이티는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
6. 고객의 귀책사유로 인해 계약이 해지되는 경우, 고객은 해지 통보를 받은 날로부터 10일 이내에 데이터를 백업해야 합니다. 케이티는 해지 통보 후 10일이 경과하면 고객의 데이터에 대한 접근을 제한할 수 있으며, 이로 인한 데이터 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.

제 4장 서비스 이용요금 및 관리

제 12조 서비스 이용요금

1. 서비스의 이용요금은 사이트에 게시합니다.
2. 케이티는 이용요금에 일정 비율에 따른 할인을 적용할 수 있고, 그와 관련된 구체적인 사항은 사이트 내 서비스 페이지를 통해 게시되거나 이메일 또는 기타 별도의 절차를 통해 통지합니다.
3. 이용요금이 변경되는 경우에는 변경된 요금이 적용되기 최소 30일 전에 홈페이지에 게시합니다. 다만, 이용요금의 인상 등 변경에 관하여 고객이 동의하지 않는 경우, 이용 계약이 해지될 수 있습니다.

제 13조 서비스 이용요금의 청구 및 납입 등

1. 고객은 케이티가 제공하는 서비스 이용에 대한 대가로 이용요금을 케이티가 지정하는 수납기관에 지정된 납기일까지 납부하여야 합니다.
2. 케이티는 납입청구서를 납입기일 7일전까지 고객(요금납입책임자)에게 도달되도록 발송합니다.
3. 과금 주기는 월단위로 하며, 이용 기간이 1개월 미만인 경우 이용한 날짜수로 일할 산정하며, 서비스 종료일은 이용한 날짜수에 산입하지 않습니다.
4. 고객이 제1항의 납부기일 내에 이용요금을 납입하지 않을 경우, 미납금액의 100분의 2에 상당하는 금액을 가산금으로 케이티에 추가로 납부하여야 합니다.
5. 고객이 3개월 이상 요금을 미납하는 경우, 케이티는 서비스 제공을 중단하고 약관에 명시된 절차 및 방법에 따라 고객과의 이용계약을 해지할 수 있으며 해당 고객은 즉시 이미 발생한 이용요금의 전액을 케이티에 납부하여야 합니다.

제 14조 이용요금 납입의 책임 등

1. 고객은 서비스 이용요금을 납입할 책임과 의무가 있습니다.
2. 전항에도 불구하고, 고객은 이용요금을 납입할 제 3자를 지정할 수 있으나, 이 경우 해당 제3자가 이용요금 납입에 대하여 연대책임을 부담하게 되고 고객은 이용요금 납입의 책임과 의무에서 면제되지 않습니다.

제 15조 요금 등의 확인 및 이의신청

1. 고객은 청구된 요금 등에 대하여 이의가 있는 경우에는 청구일로부터 7일 이내에 케이티에 서면 또는 이메일로 이의신청을 할 수 있습니다.
2. 케이티는 이의신청 접수 후, 7일 이내에 타당성 여부를 검토한 후, 그 처리결과를 고객에게 통지합니다.
3. 다만 부득이 기간 내에 이의신청 결과를 통지할 수 없는 경우에는 그 사유 및 처리기한을 지정하여 고객에게 통지합니다.
4. 케이티는 고객이 요금을 과납하거나 오납한 경우 그 요금을 반환하거나 차기 요금에서 정산합니다.

제 16조 약정 할인 위약금

1. 서비스 계약에 약정 할인이 있는 경우, 고객이 약정 기간 도달 전 해지 시 할인 기간 및 약정 잔여기간에 비례하여 다음 산식에 따라 위약금이 부과됩니다.
   - 약정기간 1/2 이하 : (표준요금 - 할인적용 요금) x 할인 기간
   - 약정기간 1/2 초과 : (표준요금 - 할인적용 요금) x 잔여 약정기간
2. 다음에 해당하는 경우, 고객은 제1항의 해지 위약금을 납부하지 않고, 서비스 계약을 해지할 수 있습니다.
   A. 케이티의 귀책사유로 인해 누적 서비스 장애가 한달동안 72시간을 초과한 경우
   B. 케이티의 귀책사유로 인해 1시간 이상 지속되는 서비스 장애가 한달동안 5회 이상 발생한 경우

제 5장 계약 당사자의 의무

제 17조 케이티의 의무

1. 케이티는 서비스 제공과 관련하여 알고 있는 고객의 개인정보를 본인의 동의 없이 제3자에게 누설, 배포, 제공하지 않습니다. 단, 관계법령에 의한 수사상의 목적으로 관계기관으로부터 요구 받은 경우나 방송통신심의위원회의 요청이 있는 경우 등 법률의 규정에 따른 적법한 절차에 의한 경우에는 그러하지 않습니다.
2. 케이티는 관계법령과 본 약관에서 금지하거나 미풍양속에 반하는 행위를 하지 않으며, 계속적이고 안정적으로 서비스를 제공 하기 위하여 최선을 다하여 노력합니다.
3. 케이티는 고객이 안전하게 서비스를 이용할 수 있도록 개인정보 보호를 위한 보안시스템을 갖추어야 하며, 개인정보 처리방침을 공시하고 준수합니다.
4. 케이티는 서비스 이용과 관련하여 고객으로부터 제기된 의견이나 불만이 정당하다고 인정할 경우에는 이를 처리하여야 합니다. 고객이 제기한 의견이나 불만사항에 대해서는 홈페이지 또는 이메일 등을 통하여 고객에게 처리과정 및 결과를 전달합니다.
5. 케이티는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 통신비밀보호법, 전기통신사업법 등 서비스의 운영, 유지와 관련 있는 법규를 준수합니다.

제 18조 고객의 의무

1. 고객은 관계법령, 본 약관의 규정, 이용안내 및 서비스상에 공지한 주의사항, 케이티가 통지하는 사항을 준수하여야 하며, 기타 케이티의 업무에 방해되는 행위를 하여서는 안됩니다.
2. 고객은 케이티의 사전 동의 없이 서비스를 이용하여 어떠한 영리 행위도 할 수 없으며, 법에 저촉되는 자료를 배포 또는 게재할 수 없습니다.
3. 고객은 유료서비스를 이용할 경우, 적법한 방법으로 지정된 일자에 이용요금을 성실히 납입하여야 합니다.
4. 고객은 본 약관에서 규정하는 사항, 홈페이지 초기화면 또는 공지사항 및 케이티가 정한 운영정책 등 제반 정책이나 규정을 수시로 확인하여야 합니다.
5. 고객은 서비스를 통해 고객이 운영하는 서버, 소프트웨어 프로그램 등에 대한 권리를 모두 보유 또는 획득해야 하며, 관련하여 발생하는 저작권 문제 등에 대해 전적으로 책임을 져야 합니다.
6. 고객은 이용중인 서버 등 서비스가 침입으로부터 안전하게 보호받을 수 있도록 업데이트나 보안설정, 서버 구성 등을 하여야 하며, 고객이 이를 소홀히 하여 발생한 손해에 대하여 케이티는 책임을 지지 않습니다.
7. 고객은 고객의 모든 개인정보 및 계정에 등록된 하위 데이터를 위하여 필요한 경우, 백업 등 필요한 조치를 취할 책임이 있고, 이를 게을리하여 발생한 손해에 대하여 케이티는 책임지지 않습니다.
8. 서비스 이용 중에 보관한 데이터는 고객 소유로서 고객이 관리하여야 합니다. 케이티는 데이터 유형에 상관없이 케이티는 데이터에 대한 소유권을 가지지 않습니다

제 6장 손해 배상

제 19조 케이티의 손해배상

1. 케이티는 자신에게 책임 있는 사유로 서비스에 장애가 발생하여, 서비스 별로 정해진 서비스 수준약정(이하 ”SLA”)에서 정한 월 가용률 구간 미만을 제공하여 고객에게 손해가 발생한 경우, 고객의 청구에 따라 SLA를 기준으로 고객과 협의하여 손해를 배상합니다. 고객이 손해를 청구하고자 하는 경우 이에 대한 사유, 청구액 및 산출근거, 장애의 상세 내용을 기재하여 서류로 제출하여야 하고, 케이티는 배상 금액에서 고객의 이용 요금을 제할 수 있습니다.
2. SLA는 아래 기준을 따릅니다.

월 가용률	할인율(%)
99.X% 이상 ~ 99.X% 미만	3 개월 월 평균 사용금액의 10%
99.X% 이상 ~ 99.X% 미만	3 개월 월 평균 사용금액의 20%
95% 이상 ~ 99% 미만	3 개월 월 평균 사용금액의 30%
95% 미만	3 개월 월 평균 사용금액의 100%

ㅇ월가용률이 99.x% 이상 ~ 99.x% 미만인 경우, 3 개월 월 평균 사용금액의 10%
ㅇ월가용률이 99.x% 이상 ~ 99.x% 미만인 경우, 3 개월 월 평균 사용금액의 20%
ㅇ월가용률이 95% 이상 ~ 99% 미만인 경우, 3 개월 월 평균 사용금액의 30%
ㅇ월가용률이 95% 미만인 경우, 3 개월 월 평균 사용금액의 100%

* 월 가용률(%)=100x[1-{서비스를 이용한 한 달 동안 회사의 귀책사유로 인한 장애로 서비스를 이용하지 못하는 장애시간(분)의 합/서비스를 이용한 한 달(분)}] (“분”은 시간단위인 분(分)을 의미함).
* 장애시간: 서비스를 이용하지 못한 사실을 고객이 회사에 통지한 때(고객의 통지 전에 회사가 그러한 사실을 알게 된 경우는 회사가 그러한 사실을 알게 된 때)로부터 측정됨.

3. 고객이 서비스를 이용하지 못함으로 인한 회사의 배상책임은 본 조에서 정한 손해배상에 한정되며, 이를 제외한 회사의 추가 손해배상은 없습니다.
4. 본 조에 따른 케이티의 손해배상책임은 관련 법령상 허용되는 범위 내에서 케이티가 고객으로부터 지급받은 이용요금 총액을 한도로 제한됩니다.
5. 케이티는 본 조에서 정한 사유를 비롯하여 고객과의 사이에서 서비스 계약을 체결하기 전 또는 체결한 서비스 계약의 이행과 관련하여 고객에게 어떠한 손해가 발생하더라도 케이티의 고의 또는 중과실에 의한 손해를 제외하고는 책임을 부담하지 아니합니다.

제 20조 고객의 손해배상

1. 고객은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 분쟁이 발생하는 경우 케이티, 계열사, 각각에 해당하는 임직원, 대리인, 협력사 및 라이선스 사용허가권자를 면책시키고 방어하며, 이들이 피해를 입지 않도록 모든 노력을 다하여야 합니다
   A. 고객이 본 약관 또는 관련 법령에서 정하는 사항을 위반하거나 침해한 경우
   B. 케이티가 약관 위반으로 의심되는 것으로 조사하거나 약관위반이 발생한 것으로 판단하여 조치를 취하는 경우
2. 고객은 자신에게 책임이 있는 사유로 케이티가 입은 손해를 배상할 책임이 있습니다.

제 21조 면책

1. 케이티는 다음 각호의 사유로 인하여 발생한 손해에 대해서는 그 책임을 지지 아니합니다.
   A. 서비스 점검이 불가피하여 사전에 공지한 경우로 케이티의 고의, 중과실이 없는 경우
   B. 정기점검으로 서비스를 중단했을 경우
   C. 국가의 비상사태, 천재지변, 전국적인 Network 장애 또는 이에 준하는 불가항력으로 인해 서비스를 제공할 수 없는 경우
   D. 고객 또는 제3자의 귀책사유로 인한 서비스 장애가 발생한 경우
   E. 서비스의 관리 영역을 벗어난 공중통신선로의 장애로 서비스 이용이 불가능한 경우
   F. 전기통신서비스의 특성상 불가피한 사유가 있는 경우
   G. 고객이 법적으로 금지되거나 기타 이에 준하는 문제가 있는 응용프로그램 및 데이터를 보유하여 케이티가 서비스를 중단한 경우
   H. 고객의 정보시스템에 발생한 사고의 확산을 방지할 목적으로 서비스가 중단된 경우
   I. 비상 연락처 등 고객의 계약 정보 변경사항 누락으로 서비스 관련 안내사항 등을 수신하지 못하여 불이익이 발생한 경우
   J. 고객이 임의로 설치한 응용프로그램의 오류 또는 고객이 서비스를 신청하면서 Server 생성시 선택한 OS를 임의로 업그레이드 등 변경하여 서비스에 장애가 발생한 경우
   K. 고객이 무료로 서비스를 이용하는 경우
2. 케이티는 고객이 서비스를 이용하여 기대하는 수익을 상실한 것에 대한 책임을 지지 않으며, 그밖에 서비스를 통해 얻은 자료로 인한 손해 등에 대하여도 책임을 지지 않습니다.

제 7장 기타

제 22조 준거법 및 재판관할

1. 케이티와 고객간 제기된 소송은 대한민국 법을 준거법으로 합니다.
2. 이 약관은 대한민국 법령에 의하여 규정되고 이행되며, 서비스와 관련하여 케이티와 고객간에 발생한 분쟁은 민사소송법상의 관할법원에 제기합니다.
3. 대한민국 이외의 지역에서의 재판권은 인정되지 아니하며, 본 약관과 관련하여 법률적 분쟁이 발생하는 경우 그 해결의 국지적 범위는 대한민국 영토 내를 전속적 관할로 합니다.

부칙

1. (시행일) 본 약관은 2025년 0월 00일부터 시행합니다.